

1 부 5 화 — 「작은 승리」 (Маленькая победа)

등장인물: 알렉세이 “료샤” 오를로프(젊은 변호사) / 빅토르 페트로비치 비코프(료샤의 스승) / 예고르 블라디미로비치 쿠첸코(염료공장 소유주, 피고) / 판사 베라 톨스타야 / 다리야 이고레브나 볼코바(「Сибирский наблюдатель」 탐사보도 기자) / 프로호르 세묘노비치 신(올호프카 마을 주민 대표)

배경: 4 화로부터 약 2 주 뒤. 올호프카 마을 인근 하천이 쿠첸코의 염료공장 폐수로 2 년째 오염된 사건의 선고일. 시브자보드·노브텍스 사건에 비해 작고 명확한 사건이지만, 료샤에게는 첫 법정 승리가 걸린 재판이다.

장면 1 — 법정 앞, 재판 직전

Проход: Алексей Николаевич, вы уверены, что мы победим?

Лёша: Уверенности на сто процентов не бывает, Проход Семёнович. Но доказательства у нас сильные.

Проход: Вода в реке два года как ржавая. Скот болеет, дети сыпью покрываются.

Лёша: Экспертиза это подтвердит. Мы приобщили и фотографии, и справки из фельдшерского пункта.

Проход: Фельдшерица наша сама пробы в банки разливала. Говорит, в жизни так не волновалась.

Быков: Правильно волновалась. От этих банок сегодня зависит больше, чем от любых речей.

Проход: Так ведь и река у нас одна. Другой не будет.

Быков: Именно поэтому дело и простое, в отличие от «Сибзавода». Здесь загрязнение видно невооружённым глазом, а виновник один — Куценко, и прятаться ему особо не за кем.

Лёша: У Куценко нет таких связей, как у Литвинова?

Быков: Куценко — мелкая рыба. Красильный цех на двадцать человек. Такие дела мы и должны выигрывать, чтобы верить, что система вообще работает.

Проход: Дай Бог, Виктор Петрович.

Быков: Бог-то даст, Проход Семёнович, да только суд — место земное. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

Лёша: (тихо) Виктор Петрович, у меня руки трясутся.

Быков: Это хорошо. Значит, понимаешь, что дело настоящее. Руки держи под столом, а голову — над ним.

Проход: Пойдёмте, уже зовут.

장면 2 — 법정, 심리

Судья: Слушается дело по иску жителей села Ольховка к индивидуальному предпринимателю Куценко Егору Владимировичу о возмещении экологического ущерба. Сторона истцов, ваше слово.

Лёша: Ваша честь, экспертиза подтверждает превышение допустимой концентрации анилиновых красителей в реке Ольховка в сорок два раза. Сброс производится напрямую из цеха ответчика, без очистных сооружений.

Судья: Ответчик, вы признаёте, что сброс идёт без очистки?

Куценко: Признаю, что очистных нет. Но вода в Ольховке и до меня была не родниковая!

Лёша: Ваша честь, до пуска цеха ответчика концентрация анилина в пробах была в пределах нормы. Заключение районной санэпидемстанции трёхлетней давности приобщено к делу, лист сорок седьмой.

Судья: Суд это заключение видел. Что-то ещё, господин Куценко?

Куценко: Ваша честь, у меня малое предприятие! Очистные сооружения — это миллионы, которых у меня просто нет!

Судья: Отсутствие средств не освобождает от соблюдения закона, господин Куценко.

Лёша: Ваша честь, позвольте уточнить. За два года работы цеха ответчик приобрёл второй грузовик и расширил производственное помещение. Документы — лист пятьдесят второй.

Куценко: Грузовик — это чтобы работать! А фильтры — это деньги в реку выбросить!

Судья: Выбирайте выражения, господин Куценко. В реку пока выбрасывается совсем другое.

Куценко: Тогда мне придётся закрыть цех! Двадцать человек останутся без работы! И всё ради деревенских коров!

Прохор: *(с места)* Ради детей, а не коров!

Судья: Тишина в зале.

Прохор: *(сидясь)* Простите, ваша честь. Накипело.

Лёша: Ваша честь, сторона истцов не требует закрытия предприятия. Мы требуем установки фильтров и компенсации ущерба жителям за два года отравленной воды.

Судья: Суд удаляется для вынесения решения.

장면 3 — 판결

Судья: Суд признаёт исковые требования обоснованными частично. Обязать ответчика в течение шести месяцев установить очистные сооружения и выплатить компенсацию истцам в размере, установленном экспертной оценкой.

Прохор: *(шёпотом Лёше)* Это победа?

Лёша: Это победа, Прохор Семёнович.

Прохор: *(крестится)* Два года. Два года, Алексей Николаевич...

Куценко: *(проходя мимо)* Радуйтесь, молодой человек. Может, это последнее ваше дело, которое вы выиграли так легко.

Лёша: Это угроза, Егор Владимирович?

Куценко: Это наблюдение. Мир, в котором вы работаете, устроен сложнее, чем вам кажется. Вы сегодня прямо как у Крылова: «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!» Только я не слон, молодой человек. Слоны у нас другие. И за этим процессом они тоже следили.

Лёша: Тогда передайте слонам, что Моська лает по закону.

Куценко: *(задерживается у двери)* Смешной вы. Ладно. Фильтры поставлю, раз суд велел. Только не думайте, что вы меня победили. Просто сегодня вас не заметили.

Лёша: Значит, в следующий раз заметят. Меня и это устраивает.

장면 4 — 법정 밖, 다리야와의 첫 만남

Дарья: Алексей Николаевич? Можно на пару слов?

Лёша: А вы...

Дарья: Дарья Игоревна Волкова, «Сибирский наблюдатель». Я освещаю дело Ольховки.

Лёша: Не знал, что этим кто-то интересуется за пределами села.

Дарья: Я интересуюсь. Особенно когда молодой юрист без имени и связей выигрывает дело против предпринимателя с хорошими знакомыми в администрации.

Лёша: У Куценко есть знакомые в администрации?

Дарья: У всех есть знакомые в администрации, Алексей Николаевич. Вопрос — какого уровня. Можно взять у вас интервью?

Лёша: О чём?

Дарья: О деле. И, если честно, о вас. Мне говорили, вы ведёте ещё дело Сафроновой по «Сибзаводу».

Лёша: Кто говорил?

Дарья: Работа у меня такая — знать, кто говорил.

Лёша: И всё-таки?

Дарья: Не одни вы ходите по коридорам суда, Алексей Николаевич. Секретари любят поболтать, а я люблю слушать.

Лёша: Хорошо. Пятнадцать минут. Только не здесь — Виктор Петрович не любит, когда я разговариваю с прессой на ступеньках.

Дарья: Ваш Виктор Петрович прав. На ступеньках получаются плохие фотографии и глупые цитаты.

장면 5 — 카페, 인터뷰

Дарья: Итак. Почему вы вообще взялись за дело Ольховки? Оно небольшое, платят вам, полагаю, копейки.

Лёша: Мы не берём денег с жителей Ольховки. Это дело мы вели бесплатно.

Дарья: Зачем тогда?

Лёша: Потому что если не выигрывать такие дела, зачем вообще быть юристом?

Дарья: Красиво звучит. А по-настоящему?

Лёша: По-настоящему... Мой учитель верит, что маленькие победы делают возможными большие. Я пока учусь в это верить.

Дарья: А «Сибзавод»? Это уже не маленькая победа, если получится.

Лёша: Про «Сибзавод» я пока не готов говорить с прессой. Простите.

Дарья: Понимаю. Но если когда-нибудь будете готовы — вот моя визитка. Я умею быть полезной, Алексей Николаевич. Не только опасной.

Лёша: Учту.

Дарья: И ещё одно, не для записи. Вы сегодня отказались требовать закрытия цеха. Почему?

Лёша: Потому что двадцать человек остались бы без работы. Мне нужна чистая река, а не пустой цех.

Дарья: *(закрывает блокнот)* Редкий случай. Обычно юристы у нас хотят либо крови, либо гонорара.

Лёша: А журналисты?

Дарья: Журналисты хотят заголовка. Но я ещё не решила, какой заголовок у вас.

Лёша: Надеюсь, не про Моську.

Дарья: *(смеётся)* Слышала, слышала. Нет, не про Моську. Может быть — «Адвокат, который не взял денег с деревни».

장면 6 — 사무실, 비코프와의 대화

Быков: Слышал, к тебе журналистка подходила после заседания.

Лёша: Дарья Волкова. «Сибирский наблюдатель».

Быков: Знаю её статьи. Толковая. И упрямая — это я говорю как комплимент.

Лёша: Вы с ней знакомы?

Быков: Лично — нет. Читаю. Пишет так, будто её нельзя купить. Это либо правда, либо очень высокая цена.

Лёша: А если правда?

Быков: Тогда тем более осторожно. Честные журналисты попадают в неприятности чаще продажных — и тянут за собой источники.

Лёша: Она спрашивала про «Сибзавод».

Быков: И что ты ответил?

Лёша: Сказал, что пока не готов говорить.

Быков: Правильно. Пресса — оружие обоюдоострое, Алексей. В нужный момент она может защитить дело так, как ни один суд не защитит. А в неправильный момент — разрушить его раньше времени.

Лёша: Когда будет нужный момент?

Быков: Когда у нас будет достаточно доказательств, чтобы статья не выглядела просто криком отчаяния. Пока рано. *(пауза)* А про закрытие цеха ты сегодня хорошо сказал. Что мы его не требуем.

Лёша: Двадцать человек без работы — это тоже Ольховка. Просто с другого берега реки.

Быков: Вот. Этим юрист и отличается от мстителя. Мститель хочет, чтобы виноватому было больно. Юрист — чтобы стало правильно.

Лёша: Куценко всё равно ушёл злым.

Быков: Злым — не страшно. Страшно, когда противник уходит довольным. Значит, ты что-то упустил.

장면 7 — 올호프카, 승리의 축하

Прохор: Алексей Николаевич, приезжайте на сход села в субботу. Люди хотят вас поблагодарить.

Лёша: Не стоит благодарности, Прохор Семёнович. Это моя работа.

Прохор: Для нас это не просто работа. Два года мы стучались во все двери, и все закрывались перед нами. А вы открыли одну.

Лёша: Виктор Петрович открыл столько же дверей, сколько я. Может, больше.

Прохор: Нас в школе Некрасова учили наизусть: «Выдь на Волгу: чей стон раздаётся над великою русскою рекой?» Ольховка наша — не Волга, а стонала два года не тише.

Лёша: Теперь, надеюсь, перестанет.

Прохор: Через шесть месяцев проверим. Фильтры — это бумага, пока их не поставят. Но вот что я вам скажу, молодой человек: если когда-нибудь вам понадобится помощь — хоть свидетелем быть, хоть просто плечо подставить — Ольховка вас не забудет. И Виктору Петровичу передайте.

Лёша: Обязательно передам. Он будет рад, хоть и не покажет.

Прохор: А в субботу-то приедете? Бабы пироги затеяли, самогон... то есть компот.

Лёша: *(смеётся)* На компот приеду.

Прохор: И Виктора Петровича везите. Он у нас по берегу с банками ходил, пробы смотрел — народ запомнил.

Лёша: Спасибо, Прохор Семёнович. Я запомню эти слова.

장면 8 — 밤, 사무실에서 회고

Лёша: Виктор Петрович, сегодня первый раз за долгое время я не чувствую, что мы проигрываем.

Быков: Наслаждайся этим чувством, Алексей. Оно редкое в нашей профессии.

Лёша: Куценко сказал, что за процессом следили «слоны».

Быков: Куценко любит казаться значительнее, чем он есть. Но в одном он прав — такие процессы читают не только в Ольховке.

Лёша: Кого вы имеете в виду?

Быков: Тех, кому интересно, насколько далеко готов зайти молодой адвокат из бюро Быкова. После сегодняшнего они это себе записали.

Лёша: Мне начинать бояться?

Быков: Начинать думать. Бояться будешь потом — на это у тебя ещё будет время.

Лёша: А «Сибзавод»? Мы правда сможем победить и там?

Быков: Не знаю. Но Ольховка доказывает одну важную вещь.

Лёша: Какую?

Быков: Что система не всегда побеждает. Иногда, если бить точно и не сдаваться, можно и выиграть. Держись за это чувство. Оно понадобится тебе, когда начнётся настоящая борьба.

Лёша: Настоящая борьба — это «Сибзавод»?

Быков: Настоящая борьба, Алексей, ещё даже не началась.

Лёша: Тогда можно я сегодня хотя бы порадуюсь?

Быков: (достаёт из шкафа два стакана и бутылку лимонада) Можно. Только лимонадом. Шампанское — когда закончим «Сибзавод».

Лёша: За Ольховку, Виктор Петрович.

Быков: За Ольховку. И за реку, которой всё равно, кто выиграл, лишь бы в ней снова завелась рыба.

핵심 문학 인용

Крылов, «Слон и Моська» (1808): «Ай, Моська! знать она сильна, / Что лает на Слона!» — 장면 3에서 패소한 쿠첸코가 료샤를 ‘코끼리에게 짖는 모스카’에 빗대 조롱하면서 “나는 코끼리가 아니다, 코끼리는 따로 있다”고 흘린다. 료샤는 “모스카는 법대로 짖는다”고 받아친다. 리트비노프와 크릴로프라는 진짜 ‘코끼리’를 예고하는 인용.

Некрасов, «Размышления у парадного подъезда» (1858): «Выдь на Волгу: чей стон раздаётся / Над великою русскою рекой?» — 장면 7에서 주민 대표 프로호르가 학교에서 외운 구절을 떠올리며 “우리 올호프카는 볼가가 아니지만 2년 동안 그만큼 신음했다”고 말한다. 권력의 문 앞에서 외면당하는 민중이라는 원작의 주제가 “모든 문이 닫혀 있었는데 당신이 하나를 열었다”는 대사와 맞닿는다.

[5화 끝 — 다음 화 예고: 「다리아와의 인연」, 다리아가 정보 교환을 제안하며 부패 노동감독관의 이름을 내밀고, 료샤의 사무실 앞에 변호판 없는 차가 나타난다.]